



**ПРОФЕСІЙНА СПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ**  
**Львівська обласна організація професійної спілки**  
**працівників охорони здоров'я України**

79005 м. Львів, проспект Шевченка, 7 Ідентифікаційний код 05426666  
тел.: (032) 235-67-28, 235-69-36, 235-72-20, факс: (032) 225-50-52  
www.lviv.medprof.org.ua e-mail: lviv@medprof.org.ua

29.03.2023

№ 38/03

**Керівникам закладів охорони здоров'я**

**Щодо обов'язку подавати антикорупційну декларацію  
під час воєнного стану**

У зв'язку із неодноразовими зверненнями щодо питань щорічного антикорупційного декларування повідомляємо таке.

Відповідно до п. 2-7 Прикінцевих положень Закону України «Про запобігання корупції» суб'єкт декларування зобов'язаний подати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, кінцевий строк подання якої припадає на період дії воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженим Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні", протягом дев'яноста календарних днів з дня його припинення чи скасування.

Отже, під час дії воєнного стану подання декларації згідно Закону України «Про запобігання корупції» є необов'язковим, але може здійснюватися в добровільному порядку. Це стосується декларацій будь-якого виду, в тому числі щорічної декларації як за 2021, так і за 2022 роки (така декларація, зазвичай, подається до 1 квітня наступного за звітним року).

Слід звернути увагу, що мова йде не про звільнення від такого обов'язку, а лише щодо відтермінування його виконання. Так усі декларації слід буде подати протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни за весь період неподання чи обов'язку подати відповідні документи.

Вказана позиція підтверджується НАЗК у роз'ясненнях, розміщених на вебсайті агентства, а також ґрунтується на положеннях Закону України «Про захист інтересів суб'єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни» від 3 березня 2022 року № 2115-IX.

Водночас повідомляємо, що у парламенті перебуває на розгляді законопроект №8071, який передбачає відновлення обов'язку подавати декларацію, але станом на цей час такий закон не увалено.

Нагадуємо, що з врахуванням частини 5 статті 45 Закону України «Про запобігання корупції» обов'язок щодо декларування поширюється на керівників державних та комунальних закладів охорони здоров'я центрального, обласного, районного, міського (міст обласного значення) рівня), в тому числі комунальних некомерційних підприємств.

З повагою,

Голова

Юрій БІЛИЙ